

Kira Tespit Davası ve Kira Uyarlama Davası Nedir? Ne Zaman Açılır?

Türk Borçlar Kanunu m.344, 345 ve 138 Kapsamında Şartlar, Süreler ve Kritik Farklar

Bu rehber, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu ve 7445 sayılı Kanun'daki zorunlu arabuluculuk düzenlemesi esas alınarak 2026 yılı itibarıyla güncellenmiştir.

Özet

Kira tespit davası, mevcut kira bedelinin emsal piyasa değerlerine göre yeniden belirlenmesi için açılır; kural olarak sözleşme üzerinden 5 yıl geçmesi ve yeni dönemden en az 30 gün önce dava açılması veya ihtar çekilmesi gerekir. Kira uyarlama davası ise sözleşme kurulduktan sonra öngörülemeyen olağanüstü bir gelişme yaşanması hâlinde, herhangi bir süre şartı aranmaksızın her zaman açılabilir. Her iki dava da açılmadan önce zorunlu arabuluculuk sürecinin tüketilmesi gerekir.

İki Farklı Dava, İki Farklı Hikaye

Kirası piyasa değerinin çok altında kalan bir ev sahibi ile beklenmedik bir krizde kirasını ödeyemez hâle gelen bir kiracı, aslında birbirinden tamamen farklı iki hukuki yola başvurmalıdır. Bu iki dava sık sık karıştırılır ve yanlış dava türüyle mahkemeye gidilmesi, yıllar süren bir sürecin baştan reddedilmesine yol açabilir.

Bu rehberde kira tespit davası ile kira uyarlama davasının şartları, açılma zamanları ve aralarındaki temel farklar ele alınmaktadır.

Kira Tespit Davası Nedir?

Kira tespit davası, mevcut kira bedelinin taşınmazın konumu, nitelikleri ve emsal piyasa değerleri gözetilerek yeni kira dönemi için hakim tarafından yeniden belirlenmesini sağlayan dava türüdür. Yasal dayanağı Türk Borçlar Kanunu'nun 344. ve 345. maddeleridir.

Davanın açılabilmesi için taraflar arasında geçerli ve devam eden bir konut veya çatılı işyeri kira sözleşmesi bulunmalıdır. Kanunun 344. maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca, 5 yıldan uzun süreli veya 5 yıldan sonra yenilenen kira sözleşmelerinde yeni kira bedelinin tespiti istenebilir. İlk 5 yıl içinde açılan davada hakim, tüketici fiyat endeksindeki on iki aylık ortalama değişim oranını aşmayacak şekilde artış belirler. Beş yıl dolduktan sonra açılan davada ise bu sınır ortadan kalkar ve hakkaniyet indirimi uygulanarak doğrudan güncel emsal değerlere göre belirleme yapılır.

Kira tespit davası kural olarak her zaman açılabilir; ancak davanın yeni döneme etki edebilmesi için, yeni dönemin başlangıcından en geç 30 gün önce açılmış olması veya bu süre içinde mülk sahibi tarafından kiracıya artış yapılacağına dair yazılı bir ihtar tebliğ edilmiş olması gerekir. Bu şart yerine getirilirse mahkemenin belirlediği yeni bedel, yeni dönemin ilk gününden itibaren geçerli olur; aksi hâlde dava bir sonraki kira dönemi için hüküm doğurur.

Kira Uyarlama Davası Nedir?

Kira uyarlama davası, sözleşmenin kurulmasından sonra tarafların öngöremediği ve dürüstlük kuralına aykırı düşecek düzeyde radikal gelişmelerin yaşanması hâlinde, sözleşmenin yeni şartlara uyarlanması için açılır. Yasal dayanağı, Türk Borçlar Kanunu'nun aşırı ifa güçlüğü düzenleyen 138. maddesidir.

Davanın açılabilmesi için dört şart aranır: sözleşme yapıldığında mevcut olmayan olağanüstü bir durumun (ekonomik kriz, pandemi, doğal afet gibi) ortaya çıkması; bu durumun sözleşme imzalanırken öngörülmesinin mümkün olmaması; değişen şartlar nedeniyle tarafın edimini ifa etmesinin dürüstlük kuralına aykırı bir boyuta ulaşması; ve hakkı zedelenen tarafın borcunu henüz ifa etmemiş olması ya da

"haklarımı saklı tutuyorum" şeklinde ihtirazi kayıtla ödemiş olmasıdır. Kayıtsız şartsız ödemeye devam eden tarafın uyarılama talebi zayıflar.

Kira uyarılama davasında tespit davasındaki gibi bir bekleme süresi yoktur. Sözleşmenin ilk ayında dahi olağanüstü ve öngörülemez şartlar gerçekleşmişse dava derhal açılabilir; herhangi bir dönemsel takvime veya ihtar şartına bağlı değildir.

Kriter	Kira Tespit Davası	Kira Uyarılama Davası
Yasal Dayanak	Türk Borçlar Kanunu m.344-345	Türk Borçlar Kanunu m.138
Zaman Şartı	Kural olarak sözleşme üzerinden 5 yıl geçmeli	Her zaman açılabilir, süre şartı yoktur
Gerekçe	Kira bedelinin piyasa rayicinin altında veya üstünde kalması	Öngörülemeyen olağanüstü olaylar
Geriye Dönüklük	Şartlara uyulursa yeni dönemin başından geçerli olur	Dava tarihinden, bazen kriz başlangıcından itibaren istenebilir
Davacı Taraf	Genellikle mülk sahibi	Mülk sahibi veya kiracı, eşit ağırlıkta

Olay Özeti: Kira Tespit Davası

Ahmet Bey, Kadıköy'deki dairesini 2021 yılında aylık 5.000 TL bedelle kiraya vermiştir. Yıllar içindeki yasal artışlarla kira bedeli 2026 yılında 12.000 TL'ye çıkmış, ancak aynı binadaki emsal dairelerin güncel kirası 40.000 TL'ye yükselmiştir.

Hukuki Değerlendirme

Sözleşmede 5 yıllık süre dolduğu için Ahmet Bey, yasal TÜFE sınırına takılmadan kira tespit davası açma hakkına sahiptir. Mahkeme emsalleri inceleyerek hakkaniyet indirimi uygular ve kirayı güncel piyasa değerine yakın bir tutara yükseltir.

Olay Özeti: Kira Uyarılama Davası

Bir turizm şirketi, büyük bir misafir kompleksini yıllık yüksek bir bedelle kiralamıştır. Sözleşmeden iki ay sonra bölgeyi tamamen etkileyen, öngörülemeyen radikal bir idari karar veya olağanüstü bir gelişme ortaya çıkmış ve işletmenin faaliyeti durmuştur.

Hukuki Değerlendirme

Şirketin bu kirayı ödemesi dürüstlük kuralına göre beklenemez. Sözleşmede henüz 5 yıl dolmamış olsa dahi, şirket Türk Borçlar Kanunu'nun 138. maddesi uyarınca kira uyarılama davası açarak kiranın mahkemece indirilmesini talep edebilir.

Zorunlu Arabuluculuk Şartı

7445 sayılı Kanun kapsamında yapılan düzenleme uyarınca, hem kira tespit davaları hem de kira uyarılama davaları açılmadan önce arabuluculuk bürosuna başvurulması zorunludur. Arabuluculuk aşaması tüketilmeden doğrudan açılan davalar mahkemece usulden reddedilir. Ayrıca tespit davası açılması gereken bir durumda uyarılama davası açılması veya tersi, davanın reddine ve gereksiz vekalet ücreti yükümlülüğüne yol açar.

Sıkça Sorulan Sorular

Kiracı da kira tespit davası açabilir mi?

Nadiren de olsa evet. Kural olarak bu davayı mülk sahibi kirayı artırmak için açsa da, piyasa koşulları kira bedelinin aşırı yüksek kaldığı istisnai durumlarda kiracı da tespit davası açarak bedelin düşürülmesini talep edebilir.

30 günlük ihtar süresi kaçırılsa dava hakkı tamamen kaybedilir mi?

Hayır, dava her zaman açılabilir; ancak süre şartına uyulmazsa mahkemenin belirlediği yeni bedel içinde bulunulan dönem için değil, bir sonraki kira dönemi için geçerli olur. Bu nedenle süre takibi, kaybın büyüklüğünü doğrudan etkiler.

Dikkat: Süreçte Sık Yapılan Hatalar

Yanlış dava türünün seçilmesi: Piyasa rayicine dayalı bir talep için uyarlama davası, olağanüstü bir krize dayalı bir talep için tespit davası açılması, davanın usulden reddine yol açar.

Arabuluculuk aşamasının atlanması: Zorunlu arabuluculuğa başvurulmadan doğrudan dava açılması, dava şartı yokluğundan reddedilmeye neden olur.

İhtirazi kayıt konulmadan ödeme yapılması: Uyarlama davası açmayı düşünen bir tarafın, kirayı hiçbir çekince koymadan ödemeye devam etmesi, talebinin zayıflamasına yol açar.

Sonuç

Kira bedelinin revize edilmesi, emsal değerlerin ve yasal takvimlerin doğru okunmasını gerektiren teknik bir süreçtir. Hatalı ihtar zamanlaması, kaçırılan 30 günlük süre veya şartları oluşmadan aceleyle açılan bir uyarlama davası, hem mülk sahiplerini hem kiracıları uzun süren ve maddi kayıpla sonuçlanan bir yargılamayla karşı karşıya bırakabilir.

Önemli Yasal Uyarı: Bu rehberde yer alan hukuki açıklamalar ve örnek olaylar Küheylan Hukuk Bürosu tarafından genel bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır ve hukuki danışmanlık niteliği taşımaz. Her sözleşmenin kendine özgü koşulları sonucu değiştirebileceğinden, sürecin bir gayrimenkul ve kira hukuku avukatından destek alınarak yürütülmesi tavsiye olunur. © 2026 Küheylan Hukuk Bürosu. Tüm Hakları Saklıdır.

Yazar: Av. Mert Deniz Küheylan